

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5061791-70.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL DANIELLA ROCHA SANTOS FERREIRA DE SOUZA MOTTA

RECORRENTE: BRUNO TERNAVISK DE LIMA

RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

RECORRIDO: FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

MEDIDA DE URGÊNCIA. FIES. LEI 14.375/2022. RENEGOCIAÇÃO DE CONTRATOS INADIMPLENTES. PARTE AUTORA NÃO SE ENQUADRA NA HIPÓTESE LEGAL. AUSÊNCIA DO *FUMUS BONI IURIS*. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. LIMINAR INDEFERIDA.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao RECURSO. Publique-se. Intimem-se. Transitado em julgado, certifique-se e dê-se baixa à origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 12 de novembro de 2024.

5061791-70.2024.4.02.5101

510014206529 .V3

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5061791-70.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL DANIELLA ROCHA SANTOS FERREIRA DE SOUZA MOTTA

RECORRENTE: BRUNO TERNAVISK DE LIMA

RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

RECORRIDO: FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Medida de Cautelar interposto pela parte autora, em face da decisão do juízo de origem, que negou seu pedido de tutela antecipada, nos seguintes termos (evento 8, DESPADEC1):

"BRUNO TERNAVISK DE LIMA ajuíza a presente demanda contra UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO, FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO e CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF.

Inicial, procuração e demais documentos no Evento 01.

*É o relato do necessário. **DECIDO.***

***DEFIRO** a gratuidade da justiça requerida.*

*Ainda, em sede de cognição sumária dos fatos aventados pela parte autora em sua petição inicial, não constato a presença de plausibilidade jurídica suficientemente robusta para deferir a **tutela** de urgência pleiteada. Lembro que, para a concessão desta, deve o (a) interessado (a) demonstrar uma **alta probabilidade de que faz jus ao direito pretendido e, ainda, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do NCPC).***

No caso concreto, com base na análise dos documentos juntados com a inicial, não consigo visualizar a probabilidade qualificada do direito, na presente fase processual. Trata-se de questão a ser aferida, em melhores condições, posteriormente à resposta da parte contrária, quando, então, este Juízo disporá de elementos mais detalhados e circunstanciados para poder avaliar a pretensão autoral.

*Isto posto, diante da ausência do pressuposto inserto no caput do art. 300 do CPC, **INDEFIRO, por ora, a tutela antecipada requerida.***

Liminar indeferida no Evento 3.

É o breve relatório.

Narra a parte autora que assinou o contrato do FIES em 2016 (evento 1, COMP8), que seu contrato entrou na fase de amortização em setembro de 2022 e que, apesar de estar adimplente, o valor atual das parcelas compromete bastante sua renda.

Pretende que sejam aplicadas as mesmas condições de renegociação de dívida previstas pela Lei nº 14.375/2022 aos inadimplentes, alegando violação ao princípio da isonomia.

Pois bem.

A MP nº 1090/2021, alterou a Lei nº 10.260/01 e posteriormente foi convertida, com revogação de alguns dispositivos, na Lei nº 14.375/2022.

Constato da exposição de motivos da MP nº 1060 de 20/12/2021, que seu objetivo foi possibilitar a renegociação com os contratos que estavam até então inadimplentes, considerando os efeitos da pandemia. Destaco:

"O referido normativo legal oportuniza aos estudantes que tenham formalizado a contratação do Fundo de Financiamento Estudantil - Fies até o 2º semestre de 2017, e que estejam com débitos vencidos e não pagos até a publicação desta Medida, a realização de renegociação de dívidas por meio da adesão à transação resolutiva de litígio relativo à cobrança de créditos do Fies. A alteração legislativa compõe uma série de benefícios com motivação específica a fim de reduzir os índices de inadimplência do Programa e combater os efeitos devastadores da pandemia da Covid19.

2. O Fies possui 2,4 milhões de contratos formalizados até 2017, somando um saldo devedor total de R\$ 106,9 bilhões nos agentes financeiros (Caixa e Banco do Brasil). Desses, temos mais de 1 milhão de estudantes financiados inadimplentes, representando uma taxa de inadimplência de 48,8% (mais de noventa dias de atraso na fase de amortização), somando R\$ 7,3 bilhões em prestações não pagas pelos financiados.

3. Destaca-se o parcelamento das dívidas em até 150 (cento e cinquenta) meses, com redução de 100% dos encargos moratórios e concessão de 12% de desconto sobre o saldo devedor para o estudante que realizar a quitação integral da dívida.

4. No caso de estudantes com mais de um ano de atraso, em que a recuperabilidade é muito menor, prevê-se o desconto de 92% da dívida consolidada para os estudantes que estão no Cadastro Único ou foram beneficiários do auxílio emergencial e de 86,5% para os demais estudantes.

5. Ademais, será permitida a utilização do saldo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS para o pagamento do Fies, inclusive na hipótese do parcelamento. Há também uma melhor definição sobre a cobrança judicial dos débitos do Fies, de forma a respeitar os critérios de racionalidade, economicidade e eficiência, para não onerar sobremaneira o Poder Judiciário, devendo as dívidas do Fies somente serem judicializadas com razoável certeza de recuperabilidade. 6. Com essa proposta, as renegociações de dívidas do Fundo terão duração a longo prazo, de modo a respeitar e estar disponível quando os estudantes financiados tiverem recursos suficientes para realizarem o acordo e proporcionar a retomada da atividade econômica, do emprego e da renda familiar."

.....

"9. Como exposto acima, e tendo em vista a sustentabilidade do Fies e a necessidade de retomada econômica dos estudantes contemplados pelo financiamento e que estavam inadimplentes com o Programa, resta imprescindível a alteração dos termos constantes da Lei nº 10.260, de 2001, e da Lei nº 12.087, de 2009."

Registro que a menção aos contratos celebrados até o 2º semestre de 2017, considerando que a MP foi editada em dezembro de 2021, tinha como finalidade atingir os contratos que estavam na fase de amortização ou final de carência considerando os cursos de menor duração, ou seja, 4 anos, ou seja em plena pandemia.

Outrossim, tendo em vista que se trata de fundo público para cumprimento de política social, cuja sustentabilidade é importante, não vislumbro espaço, ainda mais nesta fase processual, para ampliar a hipótese excepcional e vinculada para concessão da renegociação com condições especiais aos que não se inserem no campo de aplicação da mesma.

ISTO POSTO, nos termos da fundamentação supra, **VOTO** por **CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao RECURSO**. Publique-se. Intimem-se. Transitado em julgado, certifique-se e dê-se baixa à origem.

